BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE · STMG

SUJET D’ENTRAÎNEMENT

SUJET

Une commande non livrée

Durée : 60 minutes **Barème : 20 points**

Sujet préconçu RévizSTMG. Cas fictifs. Document non officiel.

Répondez sur une copie séparée. Numérotez vos réponses et justifiez votre raisonnement à partir des documents et de vos connaissances.

Entraînement non officiel de 60 minutes. Les quatre documents et leurs données sont fictifs. Consacrez environ 10 minutes à la lecture, 45 minutes aux réponses et 5 minutes à la relecture. Répondez sur une copie séparée. Les questions 5 et 6 mobilisent vos connaissances sans document. Calculatrice autorisée pour les sujets chiffrés ; les calculs et les unités doivent être présentés. Acceptez toute formulation équivalente justifiée dans le corrigé.

COMPOSITION DU SUJET

6 questions · 4 documents

Le corrigé est fourni dans un fichier séparé.

Périmètre de révision

Droit - Terminale : La formation du contrat : offre, acceptation et force obligatoire
Droit - Terminale : Force obligatoire, effet relatif et sanctions de l’inexécution
Droit - Terminale : Responsabilité contractuelle ou délictuelle : un contrat lie-t-il les parties ?
Droit - Terminale : Les conditions de la responsabilité délictuelle : fait générateur, dommage, causalité
Droit - Terminale : Les conditions de validité : consentement, capacité, contenu licite et certain
Droit - Terminale : Responsabilité civile et responsabilité pénale : réparer ou punir

Travail à faire

1. Identifiez les parties, leurs obligations principales et les éléments établissant la formation du contrat. (3 points)

Documents : Document 1 : Une vente entre professionnels (cas fictif)

2. Caractérisez l'inexécution et présentez deux sanctions juridiquement envisageables, sans affirmer leur automaticité. (3 points)

Documents : Document 1 : Une vente entre professionnels (cas fictif) ; Document 2 : Les règles utiles (cas fictif)

3. Déterminez le régime de responsabilité pertinent pour le retard et analysez les deux préjudices demandés. (4 points)

Documents : Document 1 : Une vente entre professionnels (cas fictif) ; Document 3 : Un préjudice documenté (cas fictif)

4. Analysez la responsabilité du fait personnel en distinguant fait générateur, dommage et lien de causalité. (4 points)

Documents : Document 4 : Un autre événement, sans contrat (cas fictif)

5. Énoncez et expliquez les trois conditions générales de validité d'un contrat. (3 points)

Connaissances personnelles du cours - sans document.

6. Distinguez les finalités de la responsabilité civile et de la responsabilité pénale. Peuvent-elles concerner les mêmes faits ? (3 points)

Connaissances personnelles du cours - sans document.

Dossier documentaire

Document 1 : Une vente entre professionnels (cas fictif)

La société Café du Parc commande à EquipPro une machine pour 3 000 euros hors taxes. Les parties ont accepté par écrit les caractéristiques et une livraison au 2 juin. Café du Parc paie le prix. Le 15 juin, EquipPro reconnaît par courriel que la machine n'a pas été livrée, faute d'organisation interne. Aucun événement de force majeure n'est invoqué. Les parties ont la capacité de contracter et leur consentement n'est pas contesté.

Document 2 : Les règles utiles (cas fictif)

Règles de droit reformulées pour cet entraînement : les contrats légalement formés obligent ceux qui les ont conclus. Une partie qui subit l'inexécution peut, selon les conditions prévues par le Code civil, demander notamment l'exécution en nature, une réduction du prix, la résolution ou la réparation des conséquences. Les sanctions compatibles peuvent se cumuler ; la réparation suppose notamment un préjudice causalement lié. Références de cours : articles 1103, 1217 et 1231-1 du Code civil.

Document 3 : Un préjudice documenté (cas fictif)

Après une mise en demeure restée sans effet, Café du Parc loue une machine de remplacement pendant dix jours pour 250 euros. La facture établit que cette location répond au retard de livraison. La société réclame aussi 5 000 euros au titre d'une perte de clientèle, mais ne produit aucun élément permettant d'en établir l'existence ou le montant. On ne vous demande pas de fixer une décision de justice.

Document 4 : Un autre événement, sans contrat (cas fictif)

Lors d'une rencontre entre voisins, Raphaël renverse par négligence sa tasse de café sur l'ordinateur de Léa. Aucun contrat ne lie ces deux personnes pour cet événement. Raphaël reconnaît le geste imprudent et un témoin confirme que le liquide a endommagé l'ordinateur. Un devis de remise en état s'élève à 800 euros. Le sujet porte sur la responsabilité du fait personnel au titre de l'article 1240 du Code civil ; aucun fait ne permet de retenir un cas de force majeure ou une faute de Léa.